

1500983-27.2021.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Emerson Sumariva Júnior

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/03/2022

... para uso de drogas ou aplicação do tráfico privilegiado.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade do denunciado pela prática de conduta que, em tese, estariam a configurar o delito correspondente ao tráfico de entorpecente - tinha em depósito, para traficar, sem licença prévia da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

3ª Vara Criminal

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-925

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500983-27.2021.8.26.0603 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500983-27.2021.8.26.0603

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 2182855/2021 - DEL.SEC.ARAÇATUBA

PLANTÃO, 18907221 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 6135/21/308 - DEL.SEC.ARAÇATUBA

PLANTÃO, 226/2021 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Araçatuba

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAIO HENRIQUE DE OLIVEIRA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Emerson Sumariva Júnior

S E N T E N Ç A

Processo n.º 1500983-27.2021

Autor - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Réu - CAIO HENRIQUE DE OLIVEIRA

Vistos.

CAIO HENRIQUE DE OLIVEIRA, qualificados nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 porque, no dia 6 de julho de 2021, por volta das 12h50, na rua Colômbia, 154, em Araçatuba, tinha em depósito, para traficar, 30,54 g de cocaína, 8,9 g de "crack" e 55,94 g de maconha, tudo pronto para a mercancia, sem autorização legal ou regulamentar, substâncias entorpecentes determinantes de dependência física e psíquica; também tinha R\$ 90,00 em notas diversas.

O acusado foi notificado e apresentou defesa preliminar; recebida a denúncia, foi devidamente citado.

Durante a instrução criminal foram tomados os depoimentos de testemunhas e, no final, interrogado o réu.

O representante do Ministério Público, entendendo que a materialidade e autoria do delito restaram suficientemente demonstradas, requereu a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia. O Culto Defensor, em bem cuidadas razões, pugna pela improcedência da ação penal; de forma alternativa, pede as benesses legais, com a desclassificação para uso de drogas ou aplicação do tráfico privilegiado.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade do denunciado pela prática de conduta que, em tese, estariam a configurar o delito correspondente ao tráfico de entorpecente – tinha em depósito, para traficar, sem licença prévia da autoridade competente. Não há falar, portanto, em desclassificação para uso de drogas.

Ao término da instrução criminal, e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a materialidade e a autoria dos fatos narrados na denúncia ficaram satisfatoriamente comprovadas.

O acusado foi interrogado durante a lavratura do auto de prisão em flagrante; negou o tráfico; disse ser usuário de drogas.

Na fase judicial, os policiais militares Rubens Eduardo dos Santos e Márcio José de Souza Ferreira, de forma uníssona, incriminaram o réu; informaram que em patrulhamento de rotina, avistaram o réu e outro indivíduo em atitudes suspeitas, pois ao notarem a presença da viatura policial saíram rapidamente do local; receberam então a informação de que populares detiveram o réu, quando então fizeram sua abordagem, encontrando R\$ 90,00 em notas diversas no bolso de sua bermuda; o réu então disse que estava mesmo traficando, levando os policiais até o local onde estavam os entorpecentes, encontrando sob um pedaço de grama replantada, um pote branco contendo 8 porções de "crack", um saco branco com pedaços de maconha e outro saco plástico com 30 micro tubos de cocaína.

Os policiais militares explicaram bem a dinâmica dos fatos; para eles, o réu confessou que estava traficando, com luxo de minúcias, aclarando que vendia as porções de "crack" e de cocaína por R\$ 10,00 e a porção de maconha por R\$ 5,00 e que o dinheiro era proveniente do tráfico; não fosse a indicação do réu, os policiais não encontrariam os entorpecentes.

Interrogado em juízo, sob o crivo do contraditório, confirmou que era portador apenas da maconha, por ser usuário; negou o restante da droga; informou que tinha comprado a maconha para usar.

Sem embargo, nada nos autos autoriza a conclusão de que os mencionados policiais militares tivessem motivos para incriminar falsamente o acusado, razão porque não há que privar de valor probatório seus depoimentos.

Vigendo o Estado de Direito, não se pode presumir a atuação dos membros das corporações de segurança como ilegítima ou dissociada do fim de proteção da ordem legalmente estabelecida, devendo ser afastada a pecha de parcialidade de seus depoimentos sempre que ausente indício sério acerca da existência de motivo real capaz de justificar uma falsa incriminação.

Nesse sentido, aliás, a jurisprudência dos Tribunais Superiores do país: "O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que não há irregularidade no

fato de o policial que participou das diligências ser ouvido como testemunha. Ademais, o só fato de a testemunha ser policial não revela suspeição ou impedimento" (STF, HC 76.557-RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 04/08/1998)"; "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF, HC 74.608-0, Relator Ministro Celso de Mello, j. em 18.2.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189; e, no mesmo sentido: HC 73518, Relator Min. Celso de Mello, j. 26/03/1996, p. 293) "Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes.3. Habeas corpus não conhecido." (STJ, HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014) "É válido como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido." (STJ, AgRg no AREsp 234.674/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/05/2014, DJe 06/06/2014)". Prosseguindo, quanto à validade do depoimento de policiais, confira-se o entendimento do E. Supremo Tribunal Federal:

"Prova - Depoimento testemunhal de agentes policiais - Validade. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF - 1ª Turma - HC n.º 74.608-0/SP - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 11/04/97, pág. 12.189)

Comprovada a autoria, a materialidade vem pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, pelo auto de exibição e apreensão e pelos laudos periciais, todos encontrados nos autos, além dos depoimentos seguros das testemunhas. As teses defensivas não merecem acolhida, embora muito bem debatidas pelo Culto Defensor.

A princípio, não há que se falar em absolvição do réu, se a prova carreada aos autos é forte e coesa, conforme acima analisado.

As circunstâncias da apreensão e a expressiva quantidade de entorpecentes apreendida, além da soma em dinheiro encontrada com o réu, somados aos seguros depoimentos dos policiais, não deixam dúvidas de que o réu praticou o crime descrito na denúncia.

Ademais, não há por que se duvidar dos policiais e não há nada nos autos que possa indicar que eles desejam incriminar o réu injustamente.

"PROVA - Testemunha - Palavra de policial - Credibilidade - Ausência de qualquer razão concreta para duvidar das incriminações lançadas contra os réus pelo agente público - Relatos que encontram total apoio na robusta prova documental carreada aos autos que reforçam o convencimento acerca da autoria atribuída aos acusados - Entendimento - Preliminares rejeitadas e recursos improvidos. (Apelação n. 990.09.260677-8 - São Paulo - 8ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Roberto Mário Mortari - 16/12/2010 - 15710 - Unânime)".

"PROVA - Testemunha - Policial - Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas - O depoimento de policiais é tão válido como qualquer outro testemunho - A circunstância de ser policial a testemunha, não afeta, positiva ou negativamente, o valor probante de sua palavra - Precedentes do Supremo Tribunal Federal - Recurso da defesa, improvido neste aspecto. (Apelação n. 990.10.245941-1 - São Paulo - 9ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Francisco José Galvão Bruno - 09/12/2010 - 5418 - Unânime)".

Insta mencionar que o artigo 33 da Lei 11.343/2006 é de múltipla tipificação de condutas delituosas, não sendo necessário que, no momento da prisão, o agente esteja na prática ostensiva de atos onerosos ou de comercialização, bastando a prática de uma das condutas descritas no referido artigo.

Inexistem causas que afastem a ilicitude das condutas, excluam a culpabilidade do réu ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito. Passo a dosar as penas do acusado, atendo as regras do artigo 42 da Lei 11.343/2006, preponderante sobre o previsto no art. 59 do Código Penal: o réu é primário. Assim, fixo a pena base no mínimo legal, em cinco (5) anos de reclusão e pagamento de quinhentos (500) dias-multa, no valor unitário mínimo. Nota-se que o réu tem passagens pela Vara da Infância e Juventude (fls. 142, fls. 144/159, fls. 162/163), demonstrando que faz do crime meio de vida. Assim, não faz jus ao disposto no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas. Tal benefício deve ser concedido para réu que, por uma circunstância da vida, tenha caído no tráfico de drogas, demonstre arrependimento e que realmente não irá mais se envolver com o crime; no presente caso, fica nítido que não é a situação do réu que, já na Infância e Juventude praticava ato infracional e agora, com apenas 19 anos de idade, continua no mundo do crime.

Torno a pena definitiva, ante a ausências de outras causas ou circunstâncias modificadoras.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu CAIO HENRIQUE DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, à pena de cinco (5) anos de reclusão e pagamento de quinhentos (500) dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso no artigo 33, "caput" e parágrafo 4º, da Lei 11.343/06.

Tratando-se de crime de tráfico de entorpecente, delito grave e que exige reprimenda severa, equiparado a hediondo, fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena.

"O regime inicial fechado, da mesma forma, deve ser preservado, pois, a despeito da extensão da pena corporal aplicada, a gravidade concreta do delito evidenciada pela variedade, significativa quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos (crack e cocaína - de alto poder alucinógeno e viciante) justifica, também a meu juízo, a imposição do regime prisional mais rigoroso, posto que regime diverso não se mostra suficiente à prevenção e à repressão da infração penal perpetrada pelo apelante (cf. artigo 33, § 3º, do Código Penal); ainda que se considere que o crime por ele perpetrado seja equiparado aos hediondos" (trecho do V.Acórdão proferido no dia 10 de junho de 2020, Apelação Criminal nº 1501266-51.2019.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante ALEXANDRE DE CAMPOLI MARTINEZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, tendo como Relator o Desembargador NELSON FONSECA JÚNIOR. Por ter respondido solto o processo, poderá recorrer em liberdade, querendo e se no prazo. Oportunamente, expeça-se mandado de prisão.

Decreto também o perdimento dos bens móveis (caso existam) e dinheiro apreendidos nos autos, nos termos da legislação pertinente.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Araçatuba, 18 de março de 2022.